

Bản án số: 52/2025/HS-ST
Ngày 25/12/2025

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - THÁI NGUYÊN**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tất Thắng;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tất Dũng và bà Dương Thị Thu Hằng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Lý - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 5 - Thái Nguyên

- Đại diện VKSND khu vực 5 - Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Bà Như Như N - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 5 - Thái Nguyên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 43/2025/ TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2025; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2025/ QĐXXST-HS ngày 10 tháng 12 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn M**; sinh ngày 22 tháng 9 năm 1989 tại Lào Cai;

Nơi cư trú: Thôn B, xã X, tỉnh Lào Cai; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị H; vợ, con chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Bà Vương Thị X, sinh năm 1974 (vắng mặt);

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng thời là người đại diện cho bị hại (bà X): Ông Hồng Văn G, sinh năm 1977 (có mặt);

Cùng địa chỉ: Xóm M, xã Q, tỉnh Thái Nguyên.

- Bị đơn dân sự: Công ty TNHH T2;

Địa chỉ: Xóm T, xã Đ, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện: Bà Hoàng Thị Hương N1 – Giám đốc Công ty (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn M là lái xe cho Công ty TNHH T2 có địa chỉ tại xã B, huyện Đ (cũ), nay là xã Đ, tỉnh Thái Nguyên theo Hợp đồng lao động số 002/HĐLĐ ngày 20/3/2025. Khoảng 06 giờ 50 phút ngày 08/4/2025, Nguyễn Văn M (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô tải BKS 20H-009.53 kéo theo sơ mi rơ

moóc BKS 20RM-000.53, vận chuyển hàng hóa từ Nhà máy tuyển đồng huyện B, tỉnh Lào Cai đến Nhà máy X1, huyện V, tỉnh Thái Nguyên. Khi đi đến Km 130+600 Quốc lộ A, thuộc xóm Đ, xã Q, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, M phát hiện phía trước cùng chiều bên phải đường có xe mô tô BKS 20K1-041.72 do ông Hồng Văn G (sinh năm 1977, trú tại xóm M, xã Q) điều khiển, chở phía sau là bà Vương Thị X. Khi xe ô tô cách xe mô tô khoảng 30 mét, M tăng tốc, bấm còi xin vượt và điều khiển xe đi sang trái để vượt xe mô tô. Mịch quan sát thấy ông G đánh lái xe mô tô vào rìa phải đường nên cho rằng xe mô tô đã nhường đường. Cùng thời điểm này, phía trước ngược chiều xuất hiện một xe ô tô tải đi tới. Tuy nhiên, M không giảm tốc độ mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển. Khi cách xe ô tô ngược chiều khoảng 5 mét, M đánh lái sang phải theo chiều đi để tránh xe tải ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe mô tô của ông G, khiến xe mô tô đổ xuống rìa phải đường.

Sau tai nạn, M xuống xe kiểm tra, thấy ông G không bị thương, còn bà X bị thương tích vùng đầu chảy máu. Mịch cùng người dân đưa bà X đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện T3 đến ngày 06/5/2025 thì ra viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng C Công an tỉnh T tiếp nhận vụ việc và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập lời khai, tài liệu và chứng cứ, kết quả như sau:

Hiện trường: Tại Km 130+600 Quốc lộ A, mặt đường trải nhựa, hơi cong, rộng 6,0m; lề đất bên phải theo hướng Thái Nguyên – Lạng Sơn rộng 2,0m. Mốc cố định là cột Km 130+600 bên trái đường.

Xe mô tô BKS 20K1-041.72 nằm đổ nghiêng trái tại lề phải đường, đầu xe hướng phải, đuôi hướng trái; từ tâm trục trước và sau đến mép chuẩn lần lượt là 0,3m và 0,4m; từ trục sau đến tâm vùng máu 4,5m.

Xe ô tô BKS 20H-009.53 kéo theo sơ mi rơ moóc đổ trên mặt đường, đầu hướng Lạng Sơn, đuôi hướng Thái Nguyên; từ tâm trục trước và trục sau phải đến mép chuẩn lần lượt là 1,1m và 0,3m; trục trước trái cách mốc cố định 18,5m.

Vùng máu kích thước khoảng 1,0m x 1,0m, cách mép chuẩn 1,5m và cách trục sau phải xe ô tô 39,2m.

Dấu vết trên phương tiện:

– Xe mô tô 20K1-041.72: Có các vùng chùi sạch bụi, vết mài trượt, cà xước kim loại, bám dính đất và cao su tại nhiều vị trí phù hợp dấu vết va chạm.

– Xe ô tô tải 20H-009.53 và sơ mi rơ moóc 20RM-000.53: Có các vùng chùi sạch bụi bẩn, vết cà xước kim loại, bám dính vật chất màu đỏ và nâu nghi là máu ở nhiều vị trí tương ứng chiều hướng va chạm.

Kết luận giám định:

- Kết luận giám định thương tích số 261/KLTTCT-TTPY ngày 21/5/2025 của Trung tâm Pháp y tỉnh T xác định: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Vương Thị X là 96%.

- Kết luận định giá tài sản số 3003/KL-HĐĐG ngày 30/5/2025 xác định thiệt hại đối với xe mô tô BKS 20K1-041.72 là 373.000 đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ một đoạn video do anh Nguyễn Văn T1 (trú tại xóm Đ) cung cấp. Video ghi lại từ 06:45:26 đến 06:47:05 ngày 08/4/2025. Tại thời điểm 06:46:24, video thể hiện xe ô tô tải của M và xe mô tô của ông G di chuyển cùng chiều; xuất hiện xe tải đi ngược chiều. Mịch xác nhận do tránh xe ngược chiều nên đánh lái sang phải dẫn đến va chạm. Video chỉ ghi âm tiếng va chạm, không ghi lại trực tiếp hình ảnh tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn M khai nhận toàn bộ hành vi. Lời khai phù hợp với lời khai nhân chứng, người liên quan, kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện, giám định thương tích và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án.

Về trách nhiệm dân sự: Thiệt hại về sức khỏe của bà Vương Thị X, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bà X số tiền 188.000.000 đồng, nay bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm; Về tài sản: Xe ô tô của Công ty TNHH T2 không bị thiệt hại, xe mô tô của ông Hồng Văn G bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại không đáng kể nên Công ty và ông G không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Vật chứng: 01 xe ô tô tải BKS 20H-009.53 và sơ mi rơ moóc BKS 20RM-000.53 đã được trả lại Công ty TNHH T2; 01 xe mô tô BKS 20K1-041.72 đã trả lại ông Hồng Văn G; 01 Giấy phép lái xe hạng FC mang tên Nguyễn Văn M đã được trả lại cho bị cáo.

Tại Bản cáo trạng số 21/CT – VKSKV5 ngày 01/12/2025 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Mịch về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Kết thúc phần xét hỏi, Đại diện Viện kiểm sát đã trình bày bản luận tội và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn M. Sau khi đánh giá chứng cứ đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Hai bên đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của các bên.

Về vật chứng: Đã trả lại hết cho chủ sở hữu.

Về án phí: Buộc bị cáo M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo M nhất trí với bản luận tội, không có ý kiến tranh luận.

Ông Hồng Văn G nhất trí với bản luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M.

Bị cáo nói lời sau cùng: Không có ý kiến.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Thái Nguyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cùng với những tài liệu đã thu thập được có trong hồ sơ như: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường; kết luận giám định pháp y; Biên bản khám nghiệm phương tiện đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có thể xác định: Khoảng 06 giờ 50 phút ngày 08/4/2025 tại Km 130+600 quốc lộ A thuộc địa phận xóm Đ, xã Q, huyện Đ (nay là xã Q), tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Văn M (có giấy phép lái xe hạng FC do Sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 31/12/2024) điều khiển xe ô tô tải BKS 20H-009.53 kéo theo sơ mi rơ moóc 20RM-000.53 đi hướng từ Thái Nguyên - Lạng Sơn vượt xe không đúng quy định dẫn đến va chạm với xe mô tô BKS: 20K1-041.72 do ông Hồng Văn G điều khiển chở phía sau là bà Vương Thị X đi cùng chiều gây tai nạn làm cho bà X bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96%.

Hành vi của Nguyễn Văn M đã vi phạm vào khoản 3 Điều 14 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cụ thể:

“3. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải”.

Hành vi điều khiển xe ô tô vượt xe khi có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt của Nguyễn Văn M đã va chạm với xe mô tô chạy cùng chiều gây hậu quả làm 01 người bị thương với tỷ lệ thương tật 96% đã phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

a) ...

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;”

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng làm một người bị thương tích 96%. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung.

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào được quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, nên được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, đại diện cho bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Về nhân thân: Bị cáo khi còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học hết lớp 9/12 sau đó ở nhà lao động tự do, bản thân bị cáo tuổi đời còn trẻ, chưa có vợ con, chưa có tiền án, tiền sự. Có nhân thân tốt.

[5] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi xem xét về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng cần xử phạt bị cáo mức án tù từ 15 đến 18 tháng mới đủ sức răn đe. Đối chiếu với quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng; sau khi xảy ra tai nạn bị cáo đã chủ động bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe theo yêu cầu của bị hại, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, do vậy không cần thiết phải buộc cách ly xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về phần dân sự: Trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã bồi thường thiệt hại về sức khỏe theo yêu cầu của bị hại với tổng số tiền 188.000.000 đồng; đối với thiệt hại về tài sản các bên không yêu cầu giải quyết. Do vậy, Hội đồng xét xử cần ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bị hại.

[7] Vật chứng của vụ án: Đã trả lại toàn bộ vật chứng thu giữ cho chủ sở hữu.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[9] Về những vấn đề khác có liên quan: Công ty TNHH T2 có tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của Công ty cổ phần B cho phương tiện xe ô tô đầu kéo 20H – 009.53, bảo hiểm còn thời hạn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Công ty T2 không yêu cầu Tòa án giải quyết buộc phía Bảo hiểm phải thanh toán mà sẽ tự giải quyết sau, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[10] Xét đề nghị về áp dụng mức hình phạt và những vấn đề có liên quan đối với bị cáo của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp cần được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

1. Về hình phạt: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo;

Xử phạt: Nguyễn Văn M 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn M cho Công an xã X, tỉnh Lào Cai giám sát, đồng thời giao cho UBND xã X, tỉnh Lào Cai giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự, các Điều 584, 590, 600, 601 của Bộ luật dân sự.

Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M đã bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà Vương Thị X 188.000.000 đồng (*một trăm tám mươi tám triệu đồng*).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn dân sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKS ND khu vực 5 - TN;
- Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Phòng T.H.A DS KV5 - TN;
- Bị cáo; những người tham gia TT;
- UBND xã và Công an xã Xuân Hoà, tỉnh Lào Cai;
- Lưu: HS, VT, T.H.A HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Tất Thắng